

CONDIZIONI GENERALI NEXTSPHERE-HOST

Piattaforma NextSphere — Assistente digitale Lumo

Versione 1.0 — 1 settembre 2026

SOMMARIO

Titolo I — Disposizioni generali: artt. 1-4 (fornitore e definizioni; oggetto; natura del servizio ed esclusioni; documenti contrattuali e gerarchia).

Titolo II — Struttura del rapporto e conclusione dei contratti: artt. 5-10 (i due contratti; registrazione; qualificazione del Cliente; periodo di prova; metodo di pagamento e attivazione; fasi tecniche della conclusione online).

Titolo III — Corrispettivi e durata: artt. 11-12 (corrispettivi, addebito e rinnovo; variazione del numero di Strutture).

Titolo IV — Disdetta, sospensione e cessazione: artt. 13-15 (disdetta; sospensione volontaria dell'abbonamento; cessazione e dati).

Titolo V — Uso del servizio e regole di utilizzo: artt. 16-27 (finalità d'uso; contenuti, garanzie e manleva; utilizzi vietati; intelligenza artificiale; limiti d'uso ragionevole; sicurezza dell'account; materiali di accesso; obblighi generali; assistenza; informazioni esterne; emergenze; segnalazioni).

Titolo VI — Dati, esportazione e cambio di fornitore: artt. 28-32 (protezione dei dati personali; statistiche ed estratti; esportazione; cambio di fornitore; conservazione della prova dell'accettazione).

Titolo VII — Proprietà intellettuale e disponibilità: artt. 33-35.

Titolo VIII — Inadempimento e responsabilità: artt. 36-37 (sospensione e risoluzione da parte del Fornitore; limitazione di responsabilità).

Titolo IX — Disposizioni finali: artt. 38-43 (contatti; modifiche; lingua; legge applicabile e foro; approvazione specifica; rinvio all'Appendice B2C).

Appendice B2C — Disposizioni applicabili al Cliente consumatore: punti A.1-A.12 · Nota informativa in linguaggio piano · Allegato: Modulo di recesso tipo · Storico delle versioni.

TITOLO I — DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Fornitore e definizioni

1. Il servizio NextSphere è fornito da Attar Samir, partita IVA 04990030274, codice fiscale TTRSMR91E22L736W, con sede in Via Guglielmo Ciardi 38, 30174 Mestre (VE), posta elettronica info@nextsphere.it, posta elettronica certificata nextsphere@pec.it (il "Fornitore" o "NextSphere").

2. "Cliente" o "Host": il soggetto che si registra alla piattaforma e vi attiva il servizio per una struttura ricettiva, alberghiera, extra-alberghiera, di locazione turistica o per attività assimilabile. "Struttura": ciascuna unità ricettiva configurata dal Cliente sulla piattaforma. "Lumo" o "Assistente": l'assistente digitale automatizzato destinato agli ospiti. "Piattaforma": l'insieme di area riservata, widget, codici QR e funzionalità connesse. "Ospite" o "Guest": l'utente finale che interagisce con l'Assistente. "Documenti Contrattuali": i documenti indicati all'articolo 4.

3. Salvo diversa indicazione, i rinvii ad articoli, commi, titoli e appendici contenuti nel presente testo si intendono fatti alle presenti Condizioni Generali; i rinvii a norme di legge sono in ogni caso espressamente qualificati.

Articolo 2 Oggetto del servizio

1. NextSphere è un servizio software in modalità SaaS che consente al Cliente di creare, configurare e mettere a disposizione dei propri ospiti l'assistente digitale Lumo, con finalità esclusivamente informative relative alla Struttura e al soggiorno.
2. Il servizio comprende, secondo il piano attivato: configurazione guidata dell'Assistente; area riservata; generazione di codici QR; widget incorporabile; statistiche ed estratti di utilizzo; assistenza al Cliente.
3. La registrazione alla piattaforma e la configurazione dell'Assistente sono gratuite. L'erogazione del servizio verso gli ospiti richiede il periodo di prova di cui all'articolo 8 ovvero l'abbonamento di cui all'articolo 9.

Articolo 3 Natura del servizio ed esclusioni

1. L'Assistente è uno strumento informativo automatizzato. Il servizio non costituisce e non sostituisce: assistenza umana o servizio di ricevimento; gestione di prenotazioni, pagamenti o registrazione degli ospiti; servizio di emergenza; consulenza professionale di alcun tipo; gestione della Struttura. Qualora l'ospite richieda informazioni relative a pagamenti, prenotazioni o registrazione, l'Assistente rinvia ai canali diretti della Struttura.
2. Le risposte dell'Assistente dipendono dai contenuti inseriti o approvati dal Cliente, dalle configurazioni del servizio e da sistemi automatizzati, inclusi servizi di intelligenza artificiale di fornitori terzi, e possono contenere errori o imprecisioni, come meglio descritto all'articolo 19 e nell'Informativa sull'intelligenza artificiale.

Articolo 4 Documenti contrattuali e gerarchia

1. Il rapporto è disciplinato, in ordine di prevalenza per le rispettive materie: a) dalle presenti Condizioni Generali, comprensive dei relativi allegati; b) dall'Appendice B2C, prevalente sulle presenti Condizioni Generali quando il Cliente riveste la qualità di consumatore; c) dall'Allegato Privacy - Accordo sul trattamento dei dati personali, prevalente per i profili di trattamento di dati personali svolto per conto del Cliente; d) dal listino pubblicato.
2. Completano il quadro informativo, senza natura contrattuale: l'informativa privacy per le strutture ricettive, l'informativa privacy per gli ospiti, l'Informativa sull'intelligenza artificiale, i Termini di utilizzo dell'Assistente destinati agli ospiti e il Manuale Host, che raccoglie le indicazioni operative messe a disposizione del Cliente e non costituisce fonte di obblighi contrattuali ulteriori rispetto a quelli previsti dal Titolo V.
3. Le presenti Condizioni Generali, l'Appendice B2C, l'Allegato Privacy, l'informativa privacy per le strutture ricettive, la Privacy Policy Ospiti, i Termini di utilizzo dell'Assistente e l'Informativa sull'intelligenza artificiale sono disponibili in ogni momento all'indirizzo www.nextsphere.it/legale. La Privacy Policy Ospiti è inoltre accessibile, come l'elenco dei sub-responsabili, in ogni momento dal collegamento presente nel widget di Lumo. Il Manuale Host è disponibile nell'area riservata dopo l'accesso del Cliente. Tutti i documenti sono in ogni caso forniti al Cliente su supporto durevole secondo l'articolo 9, comma 7, e il punto A.2 dell'Appendice B2C.

TITOLO II — STRUTTURA DEL RAPPORTO E CONCLUSIONE DEI CONTRATTI

Articolo 5 Struttura del rapporto e conclusione dei contratti

1. Il rapporto fra il Fornitore e il Cliente si articola in due contratti distinti e autonomi: il contratto di prova, gratuito e a tempo determinato, disciplinato dall'articolo 8; e il contratto di abbonamento, oneroso e a rinnovo automatico, disciplinato dagli articoli 9 e 11.

2. Il contratto di prova si conclude nel momento in cui il Cliente accetta le presenti Condizioni Generali mediante l'apposito comando, prima che gli sia resa disponibile qualsiasi funzione della piattaforma. Il Fornitore conserva evidenza dell'accettazione, della versione accettata e della data e ora, e le rende consultabili al Cliente nella propria area riservata.
3. Il contratto di abbonamento si conclude nel momento in cui il Cliente attiva l'abbonamento secondo l'articolo 9, mediante il comando che reca l'indicazione dell'obbligo di pagare.
4. Ciascuno dei due contratti è soggetto ad autonoma disciplina del diritto di recesso, secondo quanto previsto dal punto A.4 dell'Appendice B2C.

Articolo 6 Registrazione e account

1. La registrazione richiede dati identificativi veritieri e completi e l'accettazione dei Documenti Contrattuali applicabili. Il Fornitore individua il Cliente mediante il numero di telefono mobile verificato in fase di registrazione.
2. Il Cliente è responsabile della custodia delle credenziali e delle attività compiute tramite il proprio account, anche da collaboratori autorizzati, secondo l'articolo 21.

Articolo 7 Qualificazione del Cliente

1. In fase di registrazione e, in ogni caso, prima dell'attivazione dell'abbonamento il Cliente dichiara se agisce: a) quale professionista, per scopi inerenti alla propria attività imprenditoriale, commerciale o professionale, anche mediante indicazione della partita IVA; ovvero b) quale consumatore ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), ossia quale persona fisica che agisce per scopi estranei a tali attività.
2. Al Cliente che riveste la qualità di consumatore si applica l'Appendice B2C, unitamente a ogni norma inderogabile di tutela. La dichiarazione resa è registrata unitamente all'ordine e non pregiudica l'applicazione delle norme inderogabili che discendono dalla qualità effettiva del Cliente.
3. Il Cliente dichiara altresì se gestisce la Struttura in nome proprio ovvero per conto di terzi. In quest'ultimo caso il Cliente dichiara di essere titolare del trattamento dei dati degli ospiti ovvero di essere stato a ciò autorizzato dal titolare, anche ai fini della nomina del Fornitore quale responsabile e del ricorso a sub-responsabili. La dichiarazione è registrata unitamente all'ordine.

Articolo 8 Periodo di prova gratuito

1. Il Cliente ha diritto a un periodo di prova gratuito della durata di quattordici giorni, che decorre dalla pubblicazione della prima Struttura e scade alle ore 23:59 del quattordicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione. La piattaforma indica al Cliente, in modo visibile, la data di scadenza.
2. Durante il periodo di prova il servizio è fornito senza alcun corrispettivo e non è richiesto al Cliente di comunicare dati relativi a strumenti di pagamento.
3. Alla scadenza del periodo di prova, in mancanza di attivazione dell'abbonamento, il servizio è automaticamente sospeso: non è effettuato alcun addebito, non si dà luogo ad alcun rinnovo e non è attivato alcun abbonamento in via automatica. Ove l'abbonamento sia stato attivato ai sensi dell'articolo 9, il servizio prosegue senza interruzione e ha inizio la fase onerosa.
4. La sospensione non comporta la cancellazione dei dati inseriti. Il contratto di prova resta in vigore, limitatamente al mantenimento dell'account e alla conservazione delle configurazioni, dei contenuti informativi e delle personalizzazioni, per 30 giorni dalla

sospensione. In caso di attivazione dell'abbonamento entro tale termine, il Cliente ritrova le configurazioni inserite senza necessità di reinserirle. In mancanza di attivazione il contratto di prova si estingue alla scadenza del termine e le configurazioni sono cancellate.

5. La conservazione delle conversazioni degli Ospiti è soggetta al termine autonomo previsto dall'Allegato Privacy, decorrente dalla raccolta di ciascuna conversazione, e non è incisa né dalla sospensione né dall'estinzione del contratto di prova.

6. Il periodo di prova è concesso una sola volta per ciascun Cliente, individuato secondo l'articolo 6, comma 1.

Articolo 9 Metodo di pagamento e attivazione dell'abbonamento

1. Il Cliente può salvare un metodo di pagamento in qualsiasi momento, anche durante il periodo di prova. Il salvataggio del metodo di pagamento non costituisce attivazione dell'abbonamento, non comporta alcun addebito e non produce alcuna obbligazione di pagamento a carico del Cliente.

2. L'abbonamento è attivabile in qualsiasi momento, anche nel corso del periodo di prova. L'attivazione avviene mediante atto distinto e specifico del Cliente: non si dà in alcun caso attivazione automatica, né alla scadenza del periodo di prova né per effetto del salvataggio del metodo di pagamento.

3. Prima di procedere all'attivazione il Cliente prende visione del riepilogo contenente il piano prescelto, il numero di Strutture, il corrispettivo mensile per unità, il corrispettivo complessivo, la periodicità, la data del primo addebito e di quelli successivi, la durata e le modalità di disdetta.

4. L'attivazione si perfeziona mediante il comando recante l'indicazione "ordine con obbligo di pagare", o formulazione equivalente altrettanto inequivocabile. Con l'attivazione il contratto di abbonamento si conclude.

5. La fase onerosa ha inizio con l'attivazione. Ove l'attivazione avvenga nel corso del periodo di prova, la fase onerosa e il primo addebito decorrono dalla scadenza del periodo di prova: il Cliente conserva i giorni residui di prova senza che sia dovuto alcun corrispettivo, e il servizio prosegue senza interruzione. Il riepilogo di cui al comma 3 indica la data effettiva del primo addebito così determinata.

6. Con l'attivazione il Cliente richiede espressamente che l'esecuzione del contratto di abbonamento abbia inizio nel corso del periodo di recesso e dichiara di essere stato informato che, ove receda dopo l'inizio della fase onerosa, sarà tenuto al pagamento dell'importo proporzionale al servizio fornito fino al momento del recesso. Le dichiarazioni sono raccolte mediante comandi distinti dall'accettazione generale delle presenti Condizioni, secondo il punto A.3 dell'Appendice B2C.

7. Il Fornitore trasmette al Cliente, senza indebito ritardo, conferma dell'attivazione su supporto durevole, contenente le presenti Condizioni Generali nella versione accettata, la data di attivazione, la data di inizio della fase onerosa, la data del primo addebito e di quelli successivi e, per il Cliente consumatore, le informazioni sul diritto di recesso comprensive del modulo tipo.

Articolo 10 Fasi tecniche della conclusione online

1. Ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il contratto di prova si conclude con le seguenti fasi tecniche: registrazione; presa visione dei Documenti Contrattuali, apribili senza abbandono del percorso di registrazione; accettazione delle presenti Condizioni Generali e, mediante comando distinto, dell'Allegato Privacy, con comandi obbligatori e non preselezionati; per il Cliente professionista, approvazione specifica di cui all'articolo 42 delle presenti Condizioni, mediante ulteriore comando distinto.

2. Il contratto di abbonamento si conclude con le seguenti fasi tecniche: selezione del piano e del numero di Strutture; riepilogo dell'ordine con possibilità di individuare e correggere errori di inserimento prima dell'invio; rese delle dichiarazioni di cui all'articolo 9, comma 6, e, per il Cliente professionista, dell'approvazione specifica di cui all'articolo 42, mediante comandi distinti; conferma mediante il comando di cui all'articolo 9, comma 4.
3. Il contratto si conclude in lingua italiana, unica lingua a disposizione per la conclusione.
4. Il Fornitore conferma la ricevuta di ciascun ordine senza ingiustificato ritardo, in via telematica, con il riepilogo delle condizioni applicabili, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
5. Le clausole e le condizioni generali sono messe a disposizione del Cliente in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione. Il contratto concluso è archiviato dal Fornitore secondo l'articolo 32 delle presenti Condizioni; il Cliente può ottenerne copia in ogni momento nella propria area riservata.

TITOLO III – CORRISPETTIVI E DURATA

Articolo 11 Corrispettivi, addebito e rinnovo

1. Il corrispettivo è determinato per ciascuna Struttura secondo gli scaglioni indicati nel listino vigente al momento dell'attivazione, consultabile all'indirizzo www.nextsphere.it/pricing. I corrispettivi indicati costituiscono l'importo finale dovuto dal Cliente; non sono previsti costi aggiuntivi.
2. Il corrispettivo è addebitato in via anticipata all'inizio di ciascun periodo mensile. Il primo addebito è effettuato all'inizio della fase onerosa, determinato secondo l'articolo 9, comma 5: al momento dell'attivazione, ovvero, se questa è avvenuta nel corso del periodo di prova, alla scadenza del medesimo. Gli addebiti successivi sono effettuati nel medesimo giorno di ciascun mese; ove il giorno non esista nel mese di riferimento, l'addebito è effettuato l'ultimo giorno del mese.
3. L'abbonamento si rinnova automaticamente di mese in mese, salvo disdetta comunicata secondo l'articolo 13. Il Fornitore trasmette al Cliente un promemoria prima di ciascun rinnovo, con l'indicazione dell'importo e della data dell'addebito. Ove il primo addebito sia differito alla scadenza del periodo di prova ai sensi dell'articolo 9, comma 5, il promemoria è trasmesso anche prima del primo addebito.
4. Gli addebiti sono eseguiti tramite il prestatore di servizi di pagamento indicato nell'elenco dei sub-responsabili. Il Cliente conferisce al momento dell'attivazione l'autorizzazione agli addebiti ricorrenti, con indicazione dell'importo, della periodicità e delle modalità di revoca. La revoca dell'autorizzazione non produce lo scioglimento del contratto, che resta soggetto alle modalità di disdetta di cui all'articolo 13.
5. In caso di mancato buon fine dell'addebito il Fornitore ne dà avviso al Cliente e sospende il servizio decorsi 7 giorni dall'avviso, salvo regolarizzazione. La sospensione non comporta la cancellazione dei contenuti, che restano soggetti all'articolo 8, comma 4.
6. Il Fornitore non procede ad addebito per importi inferiori a dieci euro; l'importo non addebitato non è recuperabile in seguito. I rimborsi dovuti al Cliente sono sempre eseguiti, qualunque ne sia l'importo.
7. Le variazioni del listino sono comunicate al Cliente con preavviso di almeno 30 giorni e hanno effetto dal rinnovo successivo alla scadenza del preavviso. Il Cliente che non intenda accettarle può comunicare disdetta con effetto dalla medesima data, senza oneri. Le variazioni migliorative possono essere applicate immediatamente.

Articolo 12 Variazione del numero di Strutture

1. Il Cliente può aggiungere Strutture in qualsiasi momento. Per la Struttura aggiunta in corso di periodo è dovuto un corrispettivo proporzionale ai giorni residui del periodo mensile in corso, calcolato dividendo per trenta il corrispettivo mensile della Struttura e moltiplicando per i giorni residui. L'importo è addebitato con il conguaglio del periodo successivo.
2. Ove l'aggiunta di Strutture comporti il passaggio a uno scaglione con corrispettivo per unità inferiore, il nuovo corrispettivo si applica dal periodo mensile successivo, ovvero immediatamente ove ciò risulti più favorevole al Cliente.
3. La rimozione di una Struttura ha effetto dalla scadenza del periodo mensile in corso e non dà luogo a rimborso del corrispettivo già addebitato per tale periodo. Ove la rimozione comporti il passaggio a uno scaglione con corrispettivo per unità superiore, il nuovo corrispettivo si applica dal periodo mensile successivo, previa comunicazione al Cliente.
4. Per un numero di Strutture superiore a dieci l'abbonamento non è attivabile mediante la piattaforma: le condizioni sono definite mediante contratto negoziato fra le parti.

TITOLO IV — DISDETTA, SOSPENSIONE E CESSAZIONE

Articolo 13 Disdetta

1. Il Cliente può comunicare disdetta in qualsiasi momento e senza oneri. La disdetta ha effetto dalla scadenza del periodo mensile in corso: il corrispettivo relativo a tale periodo resta integralmente dovuto e non è rimborsato, e il servizio resta fruibile fino a tale scadenza.
2. La disdetta comunicata almeno 3 giorni prima della data di rinnovo impedisce in ogni caso il rinnovo medesimo. Il termine è posto nell'interesse di entrambe le parti, per consentire l'annullamento della pianificazione dell'addebito presso il prestatore di servizi di pagamento, e non ha natura decadenziale.
3. La disdetta comunicata oltre il termine di cui al comma 2, e fino al giorno immediatamente precedente la data di rinnovo, impedisce parimenti il rinnovo ove l'annullamento risulti tecnicamente possibile. Ove l'addebito relativo al periodo successivo sia comunque eseguito, il Fornitore ne dispone il rimborso integrale senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni; in tal caso il servizio cessa alla data di rinnovo, coincidente con la scadenza del periodo per il quale il corrispettivo era già dovuto, e il periodo oggetto di rimborso non è fruibile.
4. La regola di cui al comma 1, quanto all'assenza di rimborso, non si applica: a) al recesso del Cliente consumatore, disciplinato dal punto A.4 dell'Appendice B2C; b) al recesso finalizzato al passaggio ad altro fornitore di cui all'articolo 31, comma 4; c) al recesso conseguente a modifiche dei Documenti Contrattuali di cui all'articolo 39, comma 4. In tali ipotesi il rimborso è dovuto nella misura ivi prevista.
5. Il Fornitore conferma la disdetta su supporto durevole, con indicazione della data a decorrere dalla quale il servizio cesserà, dell'eventuale rimborso e del trattamento dei contenuti secondo l'articolo 8, comma 4.

Articolo 14 Sospensione volontaria dell'abbonamento

1. Il Cliente può chiedere la sospensione dell'abbonamento, in relazione a una o più Strutture, per periodi corrispondenti a mesi interi, entro il limite complessivo di sei mesi per ciascun anno contrattuale, decorrente dalla data di attivazione e da ciascun anniversario della medesima. I periodi di sospensione possono essere frazionati e cumulati fino al raggiungimento di tale limite.

2. La sospensione è richiesta mediante l'apposita funzione dell'area riservata, con indicazione delle Strutture interessate e della durata, almeno tre giorni prima della data di rinnovo dalla quale deve avere effetto. Non può essere richiesta prima della scadenza del primo periodo mensile di abbonamento.
3. Durante la sospensione non è dovuto alcun corrispettivo per le Strutture sospese e il rinnovo automatico non produce addebito in relazione ad esse. Per le medesime Strutture il servizio è disattivato e l'Assistente non risponde agli Ospiti.
4. Il contratto di abbonamento non si scioglie e prosegue in stato di sospensione. Le configurazioni, i contenuti informativi e le personalizzazioni relative alle Strutture sospese sono conservati per l'intera durata della sospensione e restano disponibili alla ripresa, senza necessità di reinserimento. Le conversazioni degli Ospiti già raccolte restano soggette al proprio termine autonomo di conservazione e si cancellano nel corso della sospensione.
5. Ai fini della determinazione dello scaglione applicabile le Strutture sospese continuano a essere computate. La sospensione non comporta in alcun caso il passaggio a uno scaglione con corrispettivo per unità superiore.
6. Alla scadenza del periodo di sospensione indicato l'abbonamento riprende automaticamente il proprio corso e il corrispettivo torna dovuto dalla data di ripresa. Il Fornitore trasmette al Cliente un promemoria prima di tale data, con l'indicazione delle Strutture interessate, dell'importo e della data del primo addebito successivo alla ripresa.
7. Il Cliente può anticipare la ripresa in qualsiasi momento, ovvero prorogare la sospensione entro il limite di cui al comma 1. Esaurito tale limite l'abbonamento riprende il proprio corso; ove il Cliente non intenda proseguire, resta ferma la facoltà di disdetta di cui all'articolo 13.
8. La sospensione disciplinata dal presente articolo, rimessa alla scelta del Cliente, è distinta dalla sospensione disposta dal Fornitore ai sensi dell'articolo 36, che consegue a inadempimento del Cliente o a esigenze di sicurezza.

Articolo 15 Cessazione e dati

1. Alla cessazione, per qualunque causa, il servizio verso gli ospiti è disattivato. I dati dell'account sono conservati per un periodo tecnico massimo di trenta giorni, per consentire ripristino, esportazione ed esigenze di sicurezza, e successivamente cancellati o resi anonimi, salvi gli obblighi di legge, quanto previsto dall'articolo 32 per le evidenze dell'accettazione e quanto previsto dall'Allegato Privacy per i dati trattati per conto del Cliente e per i termini di conservazione delle copie di sicurezza ivi indicati.

TITOLO V — USO DEL SERVIZIO E REGOLE DI UTILIZZO

Articolo 16 Finalità d'uso e principio generale

1. La piattaforma va utilizzata secondo la propria finalità: fornire agli ospiti di una Struttura informazioni sulla Struttura stessa, sul soggiorno e sul territorio. Ogni utilizzo estraneo a tale finalità non è consentito.
2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano al Cliente, ai suoi collaboratori e a chiunque acceda alla piattaforma con le sue credenziali.
3. L'utilizzo dell'Assistente da parte degli ospiti è disciplinato dai Termini di utilizzo dell'Assistente. Il Cliente si impegna a renderli accessibili ai propri ospiti e a non presentare il servizio in modo difforme da quanto ivi previsto.

Articolo 17 Contenuti del Cliente, garanzie e manleva

1. Il Cliente è esclusivo responsabile dei contenuti informativi relativi alla Struttura che carica sulla piattaforma (regole della casa, accesso alla rete, orari di arrivo e partenza, trasporti, contatti, numeri utili, suggerimenti locali) e garantisce che siano veritieri, aggiornati, completi, leciti e non lesivi di diritti di terzi. Il Cliente resta l'unico responsabile verso gli ospiti per le informazioni relative alla Struttura e al soggiorno.
2. Il Cliente prende atto che l'Assistente elabora esclusivamente i contenuti informativi da lui forniti e che l'accuratezza e la pertinenza delle risposte dipendono dalla completezza e dalla correttezza di tali contenuti.
3. Il Cliente non inserisce nei contenuti informativi: dati personali non necessari o riferiti a terzi in assenza di base giuridica; categorie particolari di dati ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679; documenti di identità, dati di pagamento o credenziali; istruzioni pericolose o potenzialmente dannose per gli ospiti; informazioni presentate come consulenza professionale.
4. Il Cliente presta particolare attenzione ai recapiti di persone fisiche eventualmente inseriti, quali manutentori, custodi o referenti condominiali, verificandone la pertinenza e informandole, ove necessario, del trattamento.
5. Il Cliente tiene indenne il Fornitore da pretese di terzi, ivi compresi gli Ospiti, che derivino dai contenuti informativi da lui caricati, dalla violazione delle garanzie di cui ai commi 1 e 3 o dalla violazione delle disposizioni del presente Titolo. Per il Cliente consumatore si applica il punto A.8 dell'Appendice B2C.

Articolo 18 Utilizzi vietati

1. È vietato utilizzare la piattaforma per:
 - attività illecite o finalizzate alla commissione di illeciti;
 - inserire o diffondere contenuti falsi, ingannevoli, diffamatori, discriminatori, offensivi, violenti o comunque lesivi di diritti altrui;
 - violare diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi;
 - raccogliere dati personali degli ospiti in modo non necessario o privo di base giuridica, ovvero sollecitare l'inserimento in conversazione di dati identificativi, sanitari, documenti o dati di pagamento;
 - inviare comunicazioni promozionali o commerciali non richieste tramite il servizio;
 - tentare accessi non autorizzati, aggirare misure di sicurezza, controlli o limiti tecnici;
 - effettuare reverse engineering, decompilazione, estrazione massiva di dati o riproduzione non autorizzata della piattaforma;
 - sovraccaricare, danneggiare o compromettere il funzionamento della piattaforma o dei sistemi dei fornitori;
 - rivendere, sublicenziare o mettere a disposizione di terzi il servizio al di fuori del rapporto con i propri ospiti;
 - utilizzare il servizio per Strutture o attività diverse da quelle indicate al momento dell'attivazione, salvo diverso accordo.

Articolo 19 Intelligenza artificiale: natura del sistema e obblighi del Cliente

1. L'Assistente utilizza sistemi automatizzati e modelli di intelligenza artificiale di fornitori terzi per interpretare le richieste, generare risposte e tradurre contenuti. Le risposte possono risultare errate, incomplete, non aggiornate o non pertinenti; le traduzioni automatiche possono contenere imprecisioni. Il funzionamento e i limiti del sistema sono descritti nell'Informativa sull'intelligenza artificiale.

2. L'interfaccia dell'Assistente informa gli ospiti che stanno interagendo con un sistema automatizzato, in conformità all'articolo 50 del Regolamento (UE) 2024/1689. Il Cliente si impegna a: a) non rimuovere, occultare o alterare tale avviso, le informative, i riferimenti a NextSphere e all'Assistente e ogni altro elemento informativo dell'interfaccia; b) non presentare l'Assistente, in alcuna comunicazione, come operatore umano; c) non manipolare il sistema per ottenere risposte estranee alla finalità informativa; d) non utilizzare il servizio come canale di emergenza né per fornire informazioni critiche per la sicurezza in assenza di verifica diretta; e) non utilizzare il servizio per finalità diverse da quella informativa; f) non apporre il proprio marchio al sistema né modificarne la finalità prevista.

3. Il Cliente prende atto che la modifica della finalità prevista dell'Assistente, ove tale da rendere il sistema un sistema di IA ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2024/1689, comporta l'assunzione in capo al Cliente della qualifica di fornitore ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), del medesimo Regolamento, con i relativi obblighi e responsabilità. Rientrano in tale ipotesi, a titolo esemplificativo, l'impiego dell'Assistente per la selezione del personale della Struttura o per la valutazione di persone fisiche. Il divieto di apporre il proprio marchio al sistema, di cui al comma 2, lettera f), resta fermo quale obbligo contrattuale ai sensi dell'articolo 34 delle presenti Condizioni, ma non produce l'effetto qui descritto, non essendo l'Assistente un sistema di IA ad alto rischio.

4. Il Cliente non utilizza l'Assistente, né lo modifica, né ne muta la finalità prevista, per scopi che integrino una delle pratiche vietate dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 2024/1689. Rientrano in tale divieto, in particolare e senza che l'elencazione sia esaustiva: l'impiego di tecniche subliminali, manipolative o ingannevoli idonee a distorcere il comportamento di una persona; lo sfruttamento delle vulnerabilità connesse all'età, alla disabilità o alla situazione sociale o economica; il riconoscimento delle emozioni in ambito lavorativo; la categorizzazione biometrica; l'attribuzione di punteggi sociali.

5. Il Fornitore specifica espressamente, anche ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2024/1689, che l'Assistente non deve essere trasformato in un sistema di IA ad alto rischio.

6. La violazione dei commi 2 e 4 costituisce violazione grave ai sensi dell'articolo 36, comma 4, delle presenti Condizioni, e legittima la sospensione del servizio e la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile. Il presente articolo non trasferisce né limita la responsabilità che il Cliente assume direttamente, in forza di legge, verso i terzi e verso le autorità competenti.

Articolo 20 Limiti d'uso ragionevole

1. Il servizio è dimensionato su un utilizzo coerente con l'attività di una struttura ricettiva. Il Fornitore può applicare limiti tecnici, filtri e limitazioni della frequenza delle richieste per prevenire abusi, usi automatizzati e traffico anomalo.

2. Il Cliente non espone il codice QR, il collegamento o il widget in modo tale da generare traffico estraneo agli ospiti della Struttura, quali la pubblicazione su canali aperti o campagne rivolte al pubblico indistinto, salvo diverso accordo scritto.

3. In caso di superamento ricorrente dei limiti per esigenze effettive dell'attività, le parti concordano un adeguamento del piano; il superamento non dovuto ad abuso non comporta di per sé conseguenze sanzionatorie.

Articolo 21 Sicurezza dell'account

1. Il Cliente custodisce le credenziali, utilizza password robuste e, ove disponibile, l'autenticazione a più fattori; non condivide le credenziali e limita gli accessi ai soli collaboratori necessari.

2. Il Cliente comunica senza ritardo al Fornitore ogni sospetto accesso non autorizzato, perdita di credenziali o anomalia di sicurezza, ai recapiti indicati all'articolo 38.

Articolo 22 Codici QR e materiali di accesso

1. Il Cliente cura il corretto posizionamento e mantenimento dei codici QR e dei materiali di accesso presso la Struttura. Il Fornitore non risponde del mancato utilizzo del servizio dovuto a materiali non esposti, danneggiati o non aggiornati.

Articolo 23 Obblighi generali del Cliente

1. Il Cliente si impegna a: utilizzare il servizio in conformità alla legge e ai Documenti Contrattuali; mantenere aggiornati i contenuti; informare i propri ospiti dell'esistenza del servizio e rendere loro accessibili le informative applicabili; non compromettere la sicurezza della piattaforma.

Articolo 24 Assistenza

1. L'assistenza è fornita al solo Cliente ai recapiti indicati all'articolo 38, con riscontro indicativo entro ventiquattro ore lavorative, salvo complessità o cause non imputabili al Fornitore. L'assistenza non costituisce garanzia di risoluzione entro tempi predeterminati.

2. Nel richiedere assistenza il Cliente non trasmette il contenuto delle conversazioni fra i propri ospiti e l'Assistente, né immagini che lo riproducano. È sufficiente indicare la Struttura, la data e l'ora approssimativa: il Fornitore reperisce autonomamente la conversazione nei propri sistemi, nel rispetto dell'Allegato Privacy e con registrazione dell'accesso. La regola è posta a tutela degli ospiti e vale anche per le comunicazioni inviate per posta elettronica o tramite altri canali.

Articolo 25 Informazioni esterne e suggerimenti locali

1. Le informazioni su servizi terzi, quali trasporti, ristorazione e attività, sono fornite a titolo indicativo, possono variare nel tempo e non costituiscono sponsorizzazione, partnership o raccomandazione professionale. Il Fornitore non ne garantisce accuratezza o aggiornamento.

Articolo 26 Emergenze

1. Il servizio non è destinato alla gestione di emergenze o situazioni urgenti. Il Cliente si impegna a non presentare l'Assistente come canale di emergenza e a mantenere attivi i propri canali ordinari di contatto. Eventuali numeri di emergenza mostrati dall'Assistente hanno finalità meramente informativa e la loro correttezza, ove inseriti dal Cliente, è responsabilità del Cliente.

Articolo 27 Segnalazioni

1. Chiunque può segnalare al Fornitore contenuti o comportamenti che si ritengano contrari alle disposizioni del presente Titolo o alla legge, scrivendo all'indirizzo indicato all'articolo 38, comma 1, e indicando il contenuto o la condotta, la Struttura interessata ove nota e i motivi della segnalazione.

2. Il Fornitore esamina le segnalazioni ricevute con la diligenza esigibile in rapporto alle dimensioni del servizio, informa il segnalante dell'esito quando i suoi recapiti sono disponibili e adotta, se del caso, le misure di cui all'articolo 36. Le segnalazioni manifestamente infondate o reiterate in modo abusivo possono non essere prese in esame.

TITOLO VI — DATI, ESPORTAZIONE E CAMBIO DI FORNITORE

Articolo 28 Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali del Cliente è descritto nell'informativa privacy per le strutture ricettive. Il trattamento dei dati personali degli ospiti connesso al servizio è disciplinato dall'Allegato Privacy, che il Cliente accetta mediante comando dedicato, e dall'informativa privacy per gli ospiti. I trattamenti che il Fornitore effettua quale titolare autonomo sono delimitati dall'Allegato D dell'Allegato Privacy.

Articolo 29 Statistiche ed estratti

1. L'area riservata mette a disposizione del Cliente statistiche di utilizzo ed estratti testuali delle richieste degli ospiti, entro i termini di conservazione indicati nell'Allegato Privacy. Il Cliente li utilizza quale titolare del trattamento, per le sole finalità di gestione dell'ospitalità e dei contenuti del servizio. Le statistiche hanno finalità informativa e non costituiscono garanzia di completezza.

Articolo 30 Esportazione dei dati

1. Il Cliente può esportare in ogni momento, tramite l'area riservata, i dati esportabili del proprio account (contenuti della Struttura, configurazioni, statistiche) in formato strutturato, di uso comune e leggibile meccanicamente.

Articolo 31 Cambio di fornitore

1. Ai sensi degli articoli 23 e seguenti del Regolamento (UE) 2023/2854, il Cliente può in ogni momento: a) recedere dal contratto per passare a un diverso fornitore di servizi di trattamento dei dati o a un'infrastruttura propria, con preavviso non superiore a due mesi; b) ottenere l'assistenza ragionevole del Fornitore nel processo di passaggio; c) recuperare i dati esportabili di cui all'articolo 30 delle presenti Condizioni.

2. Il periodo transitorio per il completamento del passaggio non supera trenta giorni di calendario, prorogabile una sola volta, per il tempo strettamente necessario, ove il completamento sia tecnicamente non fattibile nel termine, con comunicazione motivata al Cliente. Durante il periodo transitorio il servizio prosegue alle condizioni in essere.

3. Il processo di passaggio è gratuito: il Fornitore non applica al Cliente corrispettivi di passaggio, ferma la debenza dei corrispettivi ordinari del servizio sino alla cessazione. Completato il passaggio e decorsi i termini di conservazione, i dati sono cancellati secondo l'articolo 15.

4. In caso di recesso finalizzato al passaggio ad altro fornitore prima della scadenza del periodo pagato, il Cliente ha diritto al rimborso pro quota dei corrispettivi relativi al periodo non goduto, in deroga all'articolo 13, comma 1.

Articolo 32 Conservazione della prova dell'accettazione

1. Il Fornitore conserva per dieci anni evidenza dell'accettazione delle presenti Condizioni Generali, della versione accettata, della data e ora dell'accettazione, dell'attivazione dell'abbonamento, delle dichiarazioni di cui all'articolo 9, comma 6, e delle comunicazioni di recesso e di disdetta.

2. Le versioni accettate, le date di accettazione e le comunicazioni di modifica restano consultabili dal Cliente nella propria area riservata, nella versione accettata e immutata anche successivamente all'aggiornamento del testo pubblicato.

TITOLO VII — PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DISPONIBILITÀ

Articolo 33 Proprietà intellettuale e licenza

1. Piattaforma, software, marchi NextSphere e Lumo, interfacce e documentazione restano di titolarità esclusiva del Fornitore o dei suoi danti causa. Il Cliente ottiene un diritto d'uso limitato, non esclusivo, non trasferibile, per la durata del rapporto. Sono vietati copia, decompilazione, estrazione e sviluppo di prodotti derivati, nei limiti inderogabili degli articoli 64-ter e 64-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633.

2. Il Cliente conserva la titolarità dei contenuti inseriti e concede al Fornitore la licenza necessaria alla fornitura del servizio.

Articolo 34 Segni distintivi

1. Salvo accordo scritto, il Cliente non può rimuovere o alterare i riferimenti a NextSphere e all'Assistente nell'interfaccia. Il Fornitore non utilizza nome o marchio del Cliente per finalità promozionali senza consenso. Resta fermo l'articolo 19, comma 2, lettera f) delle presenti Condizioni.

Articolo 35 Disponibilità del servizio

1. Il Fornitore si impegna alla ragionevole continuità del servizio, che dipende anche da fornitori terzi quali infrastruttura, fornitore del modello di intelligenza artificiale, prestatore di servizi di pagamento e connettività. Le manutenzioni programmate sono, ove possibile, comunicate in anticipo. Non costituiscono inadempimento le interruzioni dovute a causa non imputabile al Fornitore, fermo il punto A.7 dell'Appendice B2C.

TITOLO VIII — INADEMPIMENTO E RESPONSABILITÀ

Articolo 36 Sospensione e risoluzione da parte del Fornitore

1. Il Fornitore può sospendere il servizio, dandone contestuale avviso al Cliente con indicazione della causa, quando: a) l'utilizzo avvenga in violazione del Titolo V; b) i contenuti caricati risultino illeciti o lesivi di diritti di terzi; c) sussista una minaccia concreta alla sicurezza della piattaforma o dei dati; d) il corrispettivo non sia stato corrisposto secondo l'articolo 11, comma 5.

2. La sospensione è limitata a quanto necessario a rimuovere la causa e cessa al venir meno della medesima. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Fornitore assegna al Cliente, ove possibile, un termine per la rimozione.

3. In caso di violazione del Titolo V il Fornitore adotta la misura proporzionata alla gravità, alla reiterazione e alla natura della condotta, secondo la seguente graduazione:

Misura	Presupposti	Modalità
Avviso e richiesta di rimedio	Violazione lieve, sanabile, non dolosa, quali contenuti non conformi o dati non necessari	Comunicazione scritta con indicazione della condotta e termine per rimediare, di norma non inferiore a sette giorni
Limitazione tecnica	Traffico anomalo, uso automatizzato, superamento dei limiti d'uso	Applicazione di limiti o filtri, con comunicazione al Cliente e possibilità di adeguamento del piano
Rimozione o disattivazione di contenuti	Contenuti illeciti, lesivi di diritti di terzi o pericolosi per gli ospiti	Intervento sul singolo contenuto, con comunicazione al Cliente e possibilità di replica
Sospensione del servizio	Violazione grave, mancato rimedio nel termine, rischio per la sicurezza della piattaforma o di terzi	Comunicazione con motivazione; revoca al venir meno della causa; nei casi urgenti la comunicazione può seguire la misura

Misura	Presupposti	Modalità
Risoluzione del contratto	Violazioni gravi e reiterate, condotte illecite, impossibilità di ripristinare un uso conforme	Secondo il comma 4 del presente articolo

4. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), ove la violazione sia grave o reiterata, il Fornitore può dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile mediante comunicazione scritta, restando dovuto il corrispettivo del periodo in corso.

5. Le misure sono adottate con la minore incidenza possibile sul servizio agli ospiti della Struttura. Restano salvi il risarcimento del danno e le segnalazioni alle autorità competenti nei casi previsti dalla legge.

Articolo 37 Limitazione di responsabilità

1. Nei limiti massimi consentiti dalla legge, il Fornitore non risponde di: contenuti inseriti o approvati dal Cliente; decisioni degli ospiti assunte sulla base delle risposte dell'Assistente; risposte errate o incomplete generate da sistemi automatizzati, nei limiti in cui l'alea sia stata trasparentemente rappresentata; indisponibilità imputabili a terzi o a forza maggiore; danni indiretti e perdita di profitti nei rapporti fra professionisti.

2. Nei rapporti fra professionisti, la responsabilità complessiva del Fornitore è limitata all'importo dei corrispettivi pagati dal Cliente nei dodici mesi precedenti l'evento.

3. Nulla nelle presenti Condizioni esclude o limita la responsabilità per dolo o colpa grave ai sensi dell'articolo 1229 del codice civile, la responsabilità per i danni alla persona, i diritti inderogabili dei consumatori di cui all'Appendice B2C, né la responsabilità verso gli interessati ai sensi dell'articolo 82 del Regolamento (UE) 2016/679.

TITOLO IX — DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38 Contatti e comunicazioni

1. Per ogni comunicazione relativa al contratto, all'assistenza, alla segnalazione di malfunzionamenti dell'Assistente e alla segnalazione di contenuti in violazione del Titolo V il Cliente può scrivere all'indirizzo info@nextsphere.it.

2. Per l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali e per ogni comunicazione relativa al trattamento il Cliente può scrivere all'indirizzo privacy@nextsphere.it.

3. Le comunicazioni fra le parti avvengono tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o area riservata, ai recapiti indicati dalle parti, che si impegnano a mantenerli aggiornati.

Articolo 39 Modifiche delle Condizioni Generali

1. Il Fornitore può modificare le presenti Condizioni Generali, ivi compreso il Titolo V, per esigenze di sicurezza, tecniche o normative, per prevenire nuove forme di abuso ovvero per migliorare il servizio.

2. Le modifiche sono comunicate al Cliente con preavviso di almeno trenta giorni, tramite posta elettronica o area riservata, con evidenza delle parti modificate, e hanno effetto dal rinnovo successivo alla scadenza del preavviso.

3. Il Cliente che non intenda accettare le modifiche può comunicare disdetta con effetto dalla medesima data, senza oneri. In mancanza di disdetta le modifiche si intendono accettate.

4. Ove la modifica incida negativamente in modo non trascurabile sull'accesso o sull'uso del servizio, il recesso esercitato prima della sua efficacia comporta il rimborso pro quota dei corrispettivi non goduti, in deroga all'articolo 13, comma 1. Per il Cliente consumatore si applica altresì il punto A.6 dell'Appendice B2C.

5. Le modifiche dei sub-responsabili del trattamento seguono l'Allegato Privacy e non costituiscono modifica delle presenti Condizioni Generali.

Articolo 40 Lingua e versioni

1. Le presenti Condizioni sono redatte in italiano; eventuali traduzioni sono di cortesia e in caso di contrasto prevale la versione italiana, salve le norme inderogabili a tutela del consumatore.

Articolo 41 Legge applicabile e foro

1. Le presenti Condizioni sono regolate dalla legge italiana.

2. Per i Clienti professionisti è competente in via esclusiva il Foro di Venezia. Per i Clienti consumatori si applica il punto A.9 dell'Appendice B2C.

Articolo 42 Approvazione specifica ex articoli 1341 e 1342 del codice civile

1. Il Cliente che agisce quale professionista approva specificamente, mediante distinto comando raccolto nell'Allegato «Clausole soggette ad approvazione specifica ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile», che costituisce parte integrante delle presenti Condizioni, le seguenti clausole: articolo 11, commi 3 e 7 (rinnovo automatico e variazioni del listino); articolo 12, comma 3 (assenza di rimborso per la rimozione di Strutture); articolo 13, comma 1 (assenza di rimborso in caso di disdetta); articolo 19 (intelligenza artificiale e obblighi del Cliente); articolo 20 (limiti d'uso); articolo 36 (sospensione, misure graduate e clausola risolutiva espressa); articolo 37, commi 1 e 2 (limitazione di responsabilità); articolo 17, comma 5 (manleva); articolo 39 (modifiche); articolo 41, comma 2 (foro competente).

2. L'approvazione è resa in fase di registrazione, con riguardo alle clausole che operano sin dal contratto di prova, ed è ripetuta in fase di attivazione con riguardo a quelle proprie del contratto di abbonamento, secondo le due sezioni in cui il predetto Allegato è strutturato.

3. L'approvazione di cui ai commi 1 e 2 non si applica al Cliente consumatore, secondo il punto A.11 dell'Appendice B2C.

Articolo 43 Appendice B2C

1. L'Appendice B2C, che segue e costituisce parte integrante delle presenti Condizioni Generali, raccoglie le disposizioni applicabili al Cliente che riveste la qualità di consumatore. In caso di contrasto con il corpo delle presenti Condizioni, l'Appendice prevale.

APPENDICE B2C

Disposizioni applicabili al Cliente consumatore

A.1 Ambito e natura delle presenti disposizioni

1. La presente Appendice si applica al Cliente che, ai sensi dell'articolo 3 del Codice del consumo, agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale o professionale eventualmente svolta.
2. Le disposizioni che seguono attuano e specificano diritti che la legge attribuisce al consumatore e che sono irrinunciabili ai sensi dell'articolo 143 del Codice del consumo. Esse non costituiscono la fonte di tali diritti: la loro eventuale modifica o soppressione non incide sulla loro spettanza.
3. Ove più regimi risultino astrattamente applicabili, si applica quello più favorevole al Cliente consumatore.

A.2 Informazioni precontrattuali

1. Prima dell'accettazione delle Condizioni Generali e, in ogni caso, prima dell'attivazione dell'abbonamento, il Cliente consumatore riceve in modo chiaro e comprensibile le informazioni di cui all'articolo 49 del Codice del consumo, fra cui: le caratteristiche del servizio; l'identità e i recapiti del Fornitore; il corrispettivo totale; la durata, le condizioni di rinnovo e le modalità di disdetta; le condizioni, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso, unitamente al modulo tipo di cui all'Allegato; la funzionalità e la compatibilità del servizio digitale.
2. Le informazioni relative al diritto di recesso sono fornite in entrambi i momenti di cui al comma 1, in relazione a ciascuno dei due contratti di cui all'articolo 5.
3. Il Fornitore trasmette al Cliente consumatore, su supporto durevole ed entro un termine ragionevole dalla conclusione di ciascuno dei due contratti, la conferma del contratto concluso comprensiva delle informazioni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 51, comma 7, del Codice del consumo.

A.3 Requisiti formali dell'attivazione

1. Il comando con cui il Cliente consumatore attiva l'abbonamento reca l'indicazione "ordine con obbligo di pagare", o formulazione corrispondente inequivocabile, ai sensi dell'articolo 51 del Codice del consumo.
2. La richiesta espressa che l'esecuzione abbia inizio nel corso del periodo di recesso e la presa d'atto dell'importo proporzionale dovuto in caso di recesso, di cui all'articolo 9, comma 6, sono raccolte mediante due comandi distinti fra loro e distinti dall'accettazione generale delle Condizioni Generali, e sono registrate.
3. In assenza delle dichiarazioni di cui al comma 2 il Cliente consumatore che receda ha diritto al rimborso integrale del corrispettivo addebitato.

A.4 Diritto di recesso

1. Il Cliente consumatore ha diritto di recedere da ciascuno dei due contratti di cui all'articolo 5 delle presenti Condizioni entro quattordici giorni, senza obbligo di motivazione e senza alcuna penalità, ai sensi degli articoli 52 e seguenti del Codice del consumo.
2. Per il contratto di prova il termine decorre dalla data di accettazione delle Condizioni Generali. Per il contratto di abbonamento il termine decorre dalla data di attivazione di cui all'articolo 9, comma 4. Il salvataggio del metodo di pagamento non incide sulla decorrenza del termine.

3. Ove l'attivazione sia avvenuta nel corso del periodo di prova, di modo che la fase onerosa e il primo addebito decorrano dalla scadenza del medesimo ai sensi dell'articolo 9, comma 5, al Cliente consumatore è riconosciuto, in aggiunta al termine di cui al comma 2 e alle medesime condizioni, un ulteriore termine di quattordici giorni decorrente dalla data del primo addebito. La presente previsione è di fonte convenzionale e migliora il regime legale.
4. Avendo il Cliente consumatore richiesto, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, delle presenti Condizioni, che l'esecuzione avesse inizio nel corso del periodo di recesso, in caso di recesso è dovuto un importo proporzionale al servizio fornito, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del Codice del consumo. L'importo è determinato dividendo per trenta il corrispettivo mensile e moltiplicando per il numero di giorni intercorsi fra l'inizio della fase onerosa e la data del recesso; non può in nessun caso essere superiore al corrispettivo mensile. Nulla è dovuto per i giorni anteriori all'inizio della fase onerosa, né ove il recesso sia esercitato il giorno stesso in cui essa ha inizio.
5. Il Fornitore rimborsa al Cliente consumatore la differenza fra quanto addebitato e l'importo dovuto ai sensi del comma 4, senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, utilizzando lo stesso mezzo di pagamento impiegato per l'addebito, salvo diverso accordo e senza spese a carico del Cliente.
6. La piattaforma espone al Cliente consumatore l'importo stimato del rimborso prima della conferma della dichiarazione di recesso.
7. Nessuna delle ipotesi di esclusione o di perdita del diritto di recesso previste dall'articolo 59 del Codice del consumo è applicabile all'abbonamento oggetto delle presenti Condizioni.

A.5 Funzione di recesso

1. Per i contratti conclusi mediante interfaccia online il Fornitore mette a disposizione del Cliente consumatore, all'interno della medesima interfaccia, una funzione di recesso chiaramente visibile, facilmente accessibile e disponibile in maniera continuativa per l'intera durata del periodo di recesso, ai sensi dell'articolo 54-bis del Codice del consumo. La funzione è contrassegnata dalle parole "recedere dal contratto qui".
2. La funzione conduce a una sezione dedicata nella quale il Cliente consumatore fornisce o conferma il proprio nome, gli elementi identificativi del contratto dal quale intende recedere e l'indirizzo elettronico al quale sarà trasmessa la conferma.
3. La dichiarazione è presentata mediante il distinto comando contrassegnato dalle parole "conferma recesso".
4. Il Fornitore trasmette al Cliente consumatore, senza indebito ritardo e su supporto durevole, avviso di ricevimento comprensivo del contenuto della dichiarazione, della data e dell'ora della sua trasmissione.
5. Il diritto di recesso si considera esercitato entro il termine se la dichiarazione è trasmessa prima della scadenza del termine medesimo, indipendentemente dal momento in cui il Fornitore la elabora o invia l'avviso di ricevimento.
6. Resta ferma la facoltà del Cliente consumatore di esercitare il recesso mediante dichiarazione esplicita trasmessa con qualsiasi mezzo idoneo, anche utilizzando il modulo tipo di cui all'Allegato. La funzione di cui al presente punto si aggiunge a tali modalità e non le sostituisce.

A.6 Modifiche del contratto

1. Le modifiche delle Condizioni Generali sono ammesse nei soli casi indicati dall'articolo 39, comma 1, delle presenti Condizioni e sono comunicate con le modalità e nei termini ivi previsti.

2. Ove la modifica incida negativamente sull'accesso o sull'uso del servizio digitale, si applica l'articolo 135-vicies del Codice del consumo: la modifica è ammessa soltanto per i motivi indicati nel contratto, senza costi aggiuntivi per il Cliente consumatore e con informazione chiara e comprensibile, e il Cliente consumatore può sciogliersi dal contratto senza oneri, con rimborso pro quota dei corrispettivi non goduti.

A.7 Difetto di conformità del servizio digitale

1. Restano fermi i rimedi previsti in caso di difetto di conformità del servizio digitale dagli articoli 135-octies e seguenti del Codice del consumo, ivi compresi il ripristino della conformità, la riduzione del corrispettivo e la risoluzione del contratto.

2. Le esclusioni e le limitazioni di responsabilità di cui all'articolo 37, commi 1 e 2, delle presenti Condizioni, non sono opponibili al Cliente consumatore nella misura in cui ricadano fra le clausole che il Codice del consumo presume vessatorie o che ne dispongono l'inefficacia.

A.8 Manleva

1. L'obbligo di tenere indenne il Fornitore di cui all'articolo 17, comma 5, opera nei confronti del Cliente consumatore nei soli limiti della responsabilità per fatto proprio secondo le norme generali.

A.9 Foro competente

1. Per le controversie con il Cliente consumatore è competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore, ai sensi dell'articolo 66-bis del Codice del consumo. La clausola di foro esclusivo di cui all'articolo 41, comma 2, delle presenti Condizioni non è applicabile.

A.10 Reclami e risoluzione alternativa delle controversie

1. Il Cliente consumatore può rivolgere reclamo al Fornitore ai recapiti indicati all'articolo 38 delle presenti Condizioni.

2. In caso di mancata soluzione il Cliente consumatore può ricorrere alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 141 e seguenti del Codice del consumo, rivolgendosi agli organismi iscritti nell'elenco tenuto dalle autorità competenti. Il Fornitore non aderisce ad alcun organismo determinato. Resta in ogni caso salvo il diritto di adire l'autorità giudiziaria.

A.11 Inapplicabilità dell'approvazione specifica

1. L'approvazione specifica di cui all'articolo 42 delle presenti Condizioni non si applica al Cliente consumatore. La valutazione del carattere vessatorio delle clausole nei confronti del consumatore è disciplinata dagli articoli 33 e seguenti del Codice del consumo e prescinde da qualsiasi approvazione o sottoscrizione.

A.12 Clausola di salvaguardia

1. Nessuna disposizione delle Condizioni Generali e della presente Appendice può essere interpretata nel senso di escludere, limitare o rendere più oneroso l'esercizio dei diritti che la legge riconosce al consumatore. Le clausole eventualmente in contrasto con norme inderogabili di tutela sono inefficaci e non incidono sulla validità delle restanti.

NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE CONSUMATORE

La presente nota ha finalità meramente informativa, non deroga alle disposizioni che precedono e non ne sostituisce la lettura. È rivolta al Cliente che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale o professionale eventualmente svolta.

Due contratti, non uno. Quando ti registri accetti queste Condizioni e concludi il contratto di prova, che è gratuito e non comporta alcun pagamento. L'abbonamento è un contratto distinto, che nasce soltanto quando premi il comando di attivazione recante l'indicazione dell'obbligo di pagare. Salvare la carta non attiva nulla e non fa scattare alcun termine.

Recesso entro quattordici giorni, per ciascuno dei due contratti. Dal contratto di prova puoi recedere entro quattordici giorni dalla registrazione: non essendovi nulla da pagare, non c'è nulla da rimborsare. Dall'abbonamento puoi recedere entro quattordici giorni dall'attivazione, senza motivazione e senza penali. Poiché con l'attivazione hai chiesto che il servizio cominciasse subito, paghi soltanto i giorni di servizio effettivamente fruiti, e il resto ti è rimborsato entro quattordici giorni sullo stesso mezzo di pagamento.

Come recedere. Nell'area riservata trovi un comando permanente, "recedere dal contratto qui", con una schermata di dichiarazione e un comando di conferma. Ricevi poi per posta elettronica una ricevuta con il testo della dichiarazione, la data e l'ora. Puoi comunque recedere con qualsiasi altro mezzo, anche usando il modulo allegato.

Disdetta in qualsiasi momento. Oltre i quattordici giorni puoi disdire quando vuoi, senza motivazione e senza penali. La disdetta ha effetto alla fine del mese già pagato, che resta dovuto e resta fruibile fino alla scadenza.

Sospensione. Se la tua struttura chiude per una parte dell'anno puoi sospendere l'abbonamento fino a sei mesi per anno, a mesi interi, senza pagare nulla nel periodo di sospensione e ritrovando le tue configurazioni alla ripresa.

Variazioni di prezzo e modifiche. Ti sono comunicate con preavviso di almeno trenta giorni e valgono dal rinnovo successivo; se non le accetti puoi disdire senza oneri prima che diventino efficaci.

Reclami. Puoi scrivere a info@nextsphere.it. Se non trovi soluzione puoi rivolgerti agli organismi di risoluzione alternativa delle controversie, e in ogni caso al giudice del luogo in cui risiedi.

Se più regole risultano applicabili alla tua situazione, si applica quella a te più favorevole.

ALLEGATO ALL'APPENDICE B2C - MODULO DI RECESSO TIPO

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettera h), e dell'Allegato I, parte B, del Codice del consumo - da compilare e restituire solo se si desidera recedere dal contratto)

Destinatario: Attar Samir, Via Guglielmo Ciardi 38, 30174 Mestre (VE), posta elettronica info@nextsphere.it, posta elettronica certificata nextsphere@pec.it

Con la presente io/noi (*) notificiamo il recesso dal contratto di prestazione del seguente servizio:

[] contratto di prova gratuito [] contratto di abbonamento

Concluso il (*) / attivato il (*):

Nome del/dei consumatore/i:

Indirizzo del/dei consumatore/i:

Data: Firma (solo se il modulo è notificato in versione cartacea):

() Cancellare la dicitura inutile.*

STORICO DELLE VERSIONI

Versione 1.0 — 1 settembre 2026 — Prima pubblicazione.

Lo storico è mantenuto nella pagina di pubblicazione dei documenti contrattuali e costituisce evidenza del testo vigente a ciascuna data. La versione accettata da ciascun Cliente resta consultabile, immutata, nella sua area riservata, secondo l'articolo 32, comma 2.